

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3761/2532

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค.แอล.เอเชียเทรด
ดิ้ง

กรมศุลกากร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 249

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2, มาตรา 10, มาตรา 10 ตี, มาตรา 112 ทวิ,
มาตรา 112 จัตวา

โจทก์สำแดงรายการสินค้าในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าเป็นภาษาไทยว่าสินค้าที่โจทก์นำเข้าคืออุปกรณ์ของปากกาเยื่อเรโนลด์ชนิด 094 ความจริงสินค้าที่โจทก์นำเข้าคือปากกาลูกกลิ้งเยื่อเรโนลด์ชนิด 093 เหตุที่ระบุว่าเป็นอุปกรณ์ของปากกาเป็นเพราะผู้ทำใบขนแปลเป็นภาษาไทยผิดพลาด และที่ปากกาลูกกลิ้งชนิด 093 มีใช้ปากกาลูกกลิ้งชนิด 094 เป็นเพราะผู้ขายส่งมาให้ผิดจากที่โจทก์สั่งซื้อ ดังนี้ แม้จะเป็นสินค้าคนละชนิดกับที่โจทก์สั่งซื้อแต่เมื่อปากกาทั้งสองชนิดมีราคาเท่ากัน การที่ผู้ขายส่งปากกาชนิด 093 มาให้ก็ไม่ทำให้อากรขาเข้าเปลี่ยนแปลงไปที่จำเลยประเมินให้โจทก์ชำระอากรขาเข้าเพิ่มขึ้นจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำฟ้องของโจทก์ขอให้จำเลยคืนอากรขาเข้าพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง คือวันที่ 23 พฤษภาคม 2531 การที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยคืนอากรขาเข้าพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2529 จึงเป็นการพิพากษาให้จำเลยชำระเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง ปัญหานี้เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบ

เรียบร้อยของประชาชนแม้จำเลยมิได้อุทธรณ์ ศาลฎีกาก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัย
ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์นำปากกาลูกกลืนเครื่องหมายการค้า"เรโนลด์" จากประเทศ
ฝรั่งเศสเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน300,000 ชิ้น ราคาชิ้นละ 0.09 ฟรังก์ โดย
ชำระค่าภาษีอากรขาเข้าภาษีการค้า ภาษีบำรุงเทศบาล และค่าธรรมเนียมพิเศษให้
จำเลยรวม54,654.86 บาท แต่เมื่อโจทก์ไปขอรับสินค้า เจ้าหน้าที่ของจำเลยแจ้งว่า
โจทก์สำแดงรายการสินค้าในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าผิด
ประเภท จะต้องชำระภาษีอากรเพิ่มขึ้น ภายหลังที่โจทก์วางหนังสือคำประกันของ
ธนาคารภายในวงเงิน 116,700 บาทแล้วจำเลยจึงยอมให้โจทก์รับสินค้าไปได้โดยชัก
ตัวอย่างสินค้าไปทำการตรวจสอบ ครั้นวันที่ 15 กรกฎาคม 2529 จำเลยได้ประเมิน
ให้โจทก์เสียภาษีอากรเพิ่มขึ้นอีก 65,209.34 บาท โจทก์ได้ชำระเงินจำนวนนั้นให้แก่
จำเลยแล้ว แต่โจทก์ไม่เห็นด้วย โจทก์อุทธรณ์การประเมินต่อจำเลย จำเลยไม่คืน
เงินภาษีที่เรียกเก็บไปโดยไม่ถูกต้องให้ขอให้พิพากษาว่าการประเมินที่ให้โจทก์ชำระ
ภาษีอากรเพิ่มขึ้นเป็นการไม่ชอบ ให้จำเลยคืนเงิน 65,209.34 บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเงินเสร็จแก่โจทก์
จำเลยให้การว่า สินค้าของโจทก์เป็นสินค้าคนละชนิดคนละประเภทและมีราคาสูงกว่า
สินค้าอุปกรณ์ปากกา (ลูกกลืน) ที่โจทก์สำแดงไว้เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินให้
โจทก์ชำระภาษีเพิ่มเป็นเงินทั้งสิ้นรวม 65,209.34 บาท โจทก์ชำระเงินจำนวนนั้น
แล้วโดยไม่โต้แย้ง เป็นการยอมรับว่าการประเมินดังกล่าวถูกต้องเป็นการสละสิทธิ
เรียกร้องใด ๆ จากจำเลย ขณะที่โจทก์นำคดีมาฟ้องคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
จึงไม่ได้มีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการประเมินที่โจทก์อุทธรณ์ ฟ้องโจทก์ในปัญหาเรื่อง

ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลจึงต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร ขอให้ยกฟ้องศาล
ภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยคืนเงินภาษีศุลกากร 46,015.35 บาทพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 30กรกฎาคม 2529 เป็นต้นไป
จนกว่าจำเลยจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จค่าขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์นำสินค้า Ref.
094 REYNOLDS fibre tips for drawing in bulkจำนวน 300,000 ชิ้น ราคาชิ้นละ
0.09 ฟรังก์ เป็นเงิน 27,000 ฟรังก์ตามใบกำกับสินค้า เอกสารหมายเลข 3 จาก
ประเทศฝรั่งเศสเข้ามาในราชอาณาจักร วันที่ 13 กรกฎาคม 2525 โจทก์ยื่นใบขน
สินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าตามเอกสารหมายเลข 1 ต่อจำเลยเพื่อชำระ
อากรขาเข้า ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล โดยระบุว่าสินค้านี้ดังกล่าว เป็นอุปกรณ์
ของปากกา หลังจากที่โจทก์ชำระอากรขาเข้าภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล ตาม
ที่คำนวณและระบุไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าฯ ดังกล่าวจำนวน 54,654.86 บาท ให้
จำเลยแล้ว โจทก์ไปขอรับสินค้าที่นำเข้ามาจากจำเลย เจ้าหน้าที่ของจำเลยเปิดหีบห่อ
เพื่อตรวจปล่อยสินค้าให้โจทก์ ปรากฏว่าสินค้าที่โจทก์นำเข้าเป็นปากกาสำเร็จรูป
REYNOLDS 093 จำนวน 300,000 ชิ้น ไม่ใช่อุปกรณ์ปากกาตามที่ระบุไว้ในใบขน
สินค้าขาเข้าฯ ดังนั้น ในการนำสินค้าออกไปจากอารักขาของจำเลยเมื่อวันที่ 30
กรกฎาคม 2525 โจทก์จึงต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อค้ำประกันการ
ชำระภาษีอากรที่อาจจะต้องชำระเพิ่มเติม ต่อมาจำเลยมีหนังสือขอให้โจทก์ไป
ทำความเข้าใจกับจำเลยเรื่องสำแดงชนิดของสินค้าไม่ถูกต้อง และในที่สุดจำเลยได้ส่ง
เรื่องให้พนักงานสอบสวนกองทะเบียนคนต่างด้าวและภาษีอากรดำเนินคดีแก่โจทก์
แต่พนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องปรากฏตามเอกสารหมายเลข 11 หลังจาก
นั้นจำเลยแจ้งการประเมินให้โจทก์ชำระภาษีอากรเพิ่มเติมตามเอกสารหมายเลข 18
เป็นเงินรวม 65,209.34บาท โจทก์ชำระแล้วเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2529 ตาม
เอกสารหมายเลข 19แล้วอุทธรณ์การประเมินต่อจำเลยตามเอกสารหมายเลข 13 คดีมี

ปัญหาว่าการประเมินให้โจทก์ชำระอากรขาเข้าเพิ่มเติมชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า สินค้าตามใบกำกับสินค้าเอกสารหมายเลข 3 คือ Ref' 094
REYNOLDS Fibre tips For drawing in bulk ได้ความตามคำแปลเอกสารหมายเลข
4 ที่โจทก์ส่งศาลว่าหมายเลขอ้างอิง 094 ยี่ห้อเรโนลด์ ปากกาหัวไฟเบอร์ใช้เขียน
ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าสินค้าที่โจทก์นำเข้าเป็นปากกา ไม่ใช่อุปกรณ์ของปากกาตามที่
ชิปปิงของโจทก์ระบุคำแปลไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า เอกสารหมายเลข 1 เมื่อได้ความ
ว่าการสั่งซื้อสินค้าตามฟ้อง โจทก์สั่งซื้อตามบัญชีราคาสินค้าเอกสารหมายเลข 1 ซึ่งคำ
ว่า FIBRE TIP FOR DRAWING และ Complete (minimum order 300,000
pieces) ตามเอกสารนั้นตามทางนำสืบได้ความว่า ข้อความดังกล่าวแปลว่า ปลาย
ปากกาไฟเบอร์สำหรับวาดเขียนและสำเร็จรูป (สั่งอย่างน้อย 300,000 ชิ้น) ตามลำดับ
ดังนั้น เมื่อพิจารณาคำแปลดังกล่าวประกอบกับคำแปลเอกสารหมายเลข 1 ที่โจทก์ส่ง
ศาล ข้อเท็จจริงตามบัญชีราคาสินค้าเอกสารหมายเลข 1 ในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าที่
โจทก์สั่งเข้ามาในคดีนี้ฟังได้ว่า ปากกาหัวไฟเบอร์สำหรับวาดเขียนหรือใช้เขียนชนิด
093/094 สั่งซื้ออย่างน้อย 300,000 ชิ้น ตกราคา 9 ฟรังก์ต่อ 100 ชิ้น เห็นได้ชัดว่า
ถ้อยคำภาษาไทยที่ระบุว่า อุปกรณ์ของปากกาในใบขนสินค้าขาเข้า เอกสารหมายเลข
1 เป็นการแปลผิดพลาดเมื่อโจทก์สั่งสินค้าดังกล่าวชนิด 094 แต่ผู้ขายกลับส่ง
สินค้าอย่างเดียวกัน ชนิด 093 มาให้แทน เห็นว่าแม้จะเป็นสินค้าคนละชนิดกับที่
โจทก์สั่งซื้อ แต่เมื่อปากกาทั้งสองชนิดมีราคาเท่ากัน การที่ผู้ขายจะส่งปากกาชนิด
093 หรือ 094 มาให้ ก็ไม่ทำให้อากรขาเข้าที่โจทก์จะต้องชำระให้จำเลยเปลี่ยนแปลง
ไปแต่ประการใด ฉะนั้นที่จำเลยประเมินให้โจทก์ชำระอากรขาเข้าเพิ่มขึ้น จึงเป็นการ
ประเมินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยคดีในปัญหาคำพิพาทนี้มา
ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์จำเลยฟังไม่ขึ้น

ข้อที่จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ได้รับสินค้าไปจากเจ้าพนักงานของจำเลยในวัน
ตรวจปล่อยสินค้าโดยไม่ได้แจ้งความประสงค์จะขอค่าอากรที่อ้างว่าชำระเกินคืน จึง

ไม่มีสิทธิฟ้องขอคืนอากรนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ปัญหาข้อนี้ไม่ใช่ข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมา
ในชั้นศาลภาษีอากรกลาง อุทธรณ์ของจำเลยจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย แต่ที่ศาลภาษีอากรกลาง
พิพากษาให้จำเลยคืนเงินภาษีศุลกากรพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7 ต่อปี
นับแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2529 นั้น ปรากฏว่าโจทก์มีคำขอเพียงให้จำเลยคืนเงิน
ภาษีพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี นับแต่วันฟ้องคือวันที่ 23
พฤษภาคม 2531 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ คำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางจึง
พิพากษาให้จำเลยชำระเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง ปัญหานี้แม้จำเลย
จะมีได้อุทธรณ์ แต่เป็นปัญหาอันเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาล
ฎีกามีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7 ต่อปี นับแต่วันที่
23 พฤษภาคม 2531 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง

(เดชา สุวรรณโณ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>